RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER DE PERSONNES

et prévention des discriminations et des violences sexuelles et sexistes

Arrêté du 20 mars 2024 — En vigueur depuis le 1er avril 2024

FTRANSPORT - SERVICES PRO
Formation certifiée Qualiopi • Éligible CPF • Lyon

SOMMAIRE — Plan du cours

1	Transport public ou transport privé ?	3
2	Le transport public collectif	5
3	La loi LOTI — Définition du T3P	12
4	Non-inscription aux examens T3P	14
5	Réglementation des Taxis	16
6	Réglementation des VTC	25
6b	Réglementation des VMDTR	30
7	Organismes autour du T3P + Centres de forma	35
8	Les assurances obligatoires	39
9	Formation continue et visite médicale	42

1. Transport public ou transport privé ?

Comprendre la classification fondamentale du transport de personnes

Transport public ou transport privé ?

Avant d'aborder la réglementation des taxis et des VTC, il est indispensable de comprendre comment le transport de personnes est classifié en France. Cette distinction détermine quelles règles s'appliquent et qui a besoin d'une carte professionnelle.

TRANSPORT PRIVÉ — Pour compte propre

- Transport pour son propre compte, sans ouvrir le service au public.
- Aucune autorisation administrative spécifique n'est requise.
- Pas de carte professionnelle T3P nécessaire.
- Exemple : entreprise avec son propre minibus pour ses salariés.

TRANSPORT PUBLIC — Pour compte d'autrui

- Transport pour un CLIENT, contre rémunération.
- Service ouvert à quiconque souhaite l'utiliser.
- Des autorisations administratives sont nécessaires.
- Exemple : école commandant un car, client appelant un taxi.

✓ Règle clé : TRANSPORT PRIVÉ = pour soi-même, pas de carte pro. TRANSPORT PUBLIC = pour un client, contre paiement = réglementation obligatoire.

Schéma — Les 2 grandes catégories :

TRANSPORT PUBLIC
(rémunéré — pour autrui)

TRANSPORT PRIVÉ
(non rémunéré — pour soi)

Le transport public — Deux grandes familles

Le transport PUBLIC se divise en deux grandes catégories. La distinction est fondamentale : elle détermine si vous avez besoin d'une carte professionnelle T3P ou non.

TRANSPORT PUBLIC

TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF

- Services réguliers
  Bus TCL, métro, TER
  Horaires et lignes
  FIXES
- Services à la demande
  Transport flexible
  Selon réservations usagers
- Services occasionnels
  Cars tourisme, sorties
  Groupes — billet collectif

TRANSPORT PUBLIC PARTICULIER (T3P)

- 🚕 TAXI
  Maraude dans la zone
  ADS obligatoire
  Tarif réglementé
- 🚗 VTC
  Réservation obligatoire
  Registre national
  Tarif libre
- 🏍 VMDTR
  Moto/3-roues
  Max 1 passager
  Réservation obligatoire

✓ À retenir : Seul le transport PUBLIC PARTICULIER (T3P) nécessite une carte professionnelle. Taxi, VTC et VMDTR sont les 3 professions T3P.

2.1 — Les services réguliers

Dessertes urbaines et interurbaines à horaires et trajets fixes

Les services réguliers

Art. L3111-1 Code des transports — Loi 2015-990 du 6 août 2015

Les services réguliers sont la forme la plus connue du transport collectif. Ce sont les lignes de bus, de métro, de tramway que vous empruntez au quotidien. Leur organisation est précisément définie par le Code des transports.

DÉFINITION LÉGALE — Ce que dit le Code des transports

- Services collectifs offerts à la place, dont les ITINÉRAIRES, POINTS D'ARRÊT, HORAIRES, FRÉQUENCES et TARIFS sont fixés et publiés à l'avance.
- Ils peuvent être URBAINS (en ville) ou EXTRA-URBAINS (entre villes). Les transports scolaires sont aussi des services réguliers.
- Organisés par des collectivités locales (mairie, métropole, conseil général) en tant qu'Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM).
- Depuis la loi 2015-990 du 6 août 2015 : liaisons interurbaines > 100 km peuvent aussi être organisées sur INITIATIVE PRIVÉE (Flixbus, BlaBlaBus).

EXEMPLES CONCRETS

- TCL Lyon : lignes de métro, tramway et bus avec horaires affichés.
- RATP Paris : RER, métro, bus franciliens.
- TER SNCF : trains régionaux entre villes.
- Cars scolaires : ramassage à heure et itinéraire fixes.
- Flixbus / BlaBlaBus : liaisons longue distance > 100 km sur initiative privée.

CE QUI CARACTÉRISE UN SERVICE RÉGULIER

- Itinéraire FIXE — ne change pas selon les passagers.
- Horaires PUBLICS — connus à l'avance par tous.
- Tarif UNIQUE et identique pour tous les usagers.
- Ouvert à TOUS sans réservation obligatoire.
- Organisé par une autorité publique ou un opérateur délégué.

Les services réguliers — Schéma de fonctionnement

Schéma — Comment fonctionne un service régulier de transport collectif ?

AUTORITÉ ORGANISATRICE (AOM)
Mairie, Métropole
Conseil Général

→

OPÉRATEUR DE TRANSPORT
Entreprise publique
ou privée déléguée

→

LIGNE FIXE
Horaires publiés
Arrêts définis
Tarif affiché

→

USAGERS
Paiement titre
de transport

Exemples de services réguliers en France :

Bus / Métro Tramway	TER / TGV	Cars Départementaux	Transport Scolaire	Flixbus BlaBlaBus
TCL, RATP RTM Marseille	SNCF régional et national	Conseil général délégation	Inclus dans les services réguliers	> 100 km initiative privée
Ex: Ligne A *Lyon*	*Ex: Lyon-Paris* *ly-gre*	*Ex: Isère* *Mobilités*	*Horaires* *scolaires*	*Ex: Lyon-Paris* *30€*

✓ Les conducteurs de services réguliers (bus, tramway, TER) n'ont PAS besoin d'une carte professionnelle T3P. Ce sont des services collectifs, pas des services particuliers.

2.2 — Les services à la demande (TAD)

Transport flexible entre le collectif et le particulier

Les services à la demande (TAD)

Forme intermédiaire entre service régulier et taxi — Art. L3111-1 Code des transports

Les services à la demande (TAD) sont une forme hybride de transport collectif. Contrairement aux lignes régulières, ils n'ont pas d'itinéraire fixe, mais ils restent organisés collectivement et réglementés par une autorité publique.

DÉFINITION LÉGALE

- Ce sont des services collectifs offerts à la place, DÉTERMINÉS EN PARTIE en fonction de la demande des usagers.
- Les règles de tarification sont établies à l'avance — les véhicules ont une capacité MINIMALE de 4 places (conducteur inclus).
- Ils se distinguent des services réguliers car les véhicules n'empruntent PAS d'itinéraire fixe et ne respectent pas d'horaire précis.
- Les TAD sont organisés par des professionnels du transport sous l'autorité d'une collectivité — ils ne sont PAS des taxis ni des VTC.

EXEMPLES CONCRETS

- Commune rurale : navette hebdomadaire vers le marché local, à heure connue.
- Service nocturne à la demande : bus passe seulement si des usagers ont réservé la veille.
- Transport médical flexible : itinéraire adapté selon les rendez-vous des patients.
- Desserte d'un hameau isolé : service actif seulement sur réservation.

DIFFÉRENCES AVEC UN TAXI

- COLLECTIF : plusieurs passagers dans le même véhicule.
- TARIF RÉGLEMENTÉ : identique pour tous, fixé par la collectivité à l'avance.
- ORGANISÉ par une autorité publique, pas par un conducteur indépendant.
- Pas de carte professionnelle T3P requise pour les conducteurs TAD.

Les services à la demande — Schéma comparatif

Schéma — Position du TAD entre le service régulier et le taxi :

SERVICE RÉGULIER
Itinéraire & horaire FIXES

Bus, Métro, TER

SERVICE À LA DEMANDE
Flexible selon réservations

TAD, Navettes

TAXI / VTC
Vehicule dédié pour 1 client

T3P — Carte pro requise

Les 4 caractéristiques clés du TAD :

Collectif	Flexible	Réglementé	Public
Plusieurs passagers par véhicule	Itinéraire variable selon réservations	Tarif fixé à l'avance	Organisé par une collectivité

2.3 — Les services occasionnels

Transport de groupes à la demande d'un donneur d'ordre

Les services occasionnels

Transport de groupes — Règle importante depuis le 01/01/2017

Les services occasionnels sont des transports collectifs ponctuels, organisés pour un groupe précis à l'occasion d'un événement particulier. Ils font l'objet d'une réglementation stricte, notamment depuis 2017 dans les grandes agglomérations.

DÉFINITION LÉGALE ET OBLIGATIONS

- Services qui ne répondent PAS à la définition des services réguliers et qui transportent des groupes d'au moins 2 personnes, à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur.
- Exemples : autocar pour une colonie de vacances, visite touristique, concert, exposition, circuit vendu par une agence de voyage.
- OBLIGATION : ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au Registre électronique national des entreprises de transport (DREAL).
- OBLIGATION : réservation préalable avec un BILLET COLLECTIF — signalétique distinctive apposée sur le véhicule.

⚠ RÈGLE DEPUIS LE 01/01/2017 : Interdiction de réaliser des services occasionnels avec des véhicules de MOINS DE 10 PLACES pour des trajets entièrement situés dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Objectif : protéger les taxis et les VTC.

EXEMPLES DE SERVICES OCCASIONNELS

- Autocar loué pour une colonie de vacances.
- Circuit touristique vendu par une agence de voyage.
- Transport pour un concert ou une exposition.
- Navette aller-retour pour un événement sportif.

CE QUI LES DISTINGUE DES SERVICES RÉGULIERS

- Pas d'itinéraire fixe — service ponctuel et événementiel.
- Réservé à un groupe précis (pas ouvert à tous).
- Billet COLLECTIF (pas de billet individuel).
- Inscription au registre DREAL obligatoire.

Comparatif des 3 types collectifs — Conditions et exemples

Critère	Services réguliers	Services à la demande (TAD)	Services occasionnels
Public cible	Tout le monde — sans réservation	Individus ayant réservé à l'avance (donneur d'ordre = la collectivité locale)	Groupe CONSTITUÉ par un donneur d'ordre (école, asso, entreprise...)
Itinéraire	Fixe et publié	Variable selon les réservations	Libre — défini pour l'événement
Tarif	Unique, affiché, identique	Réglementé par la collectivité	Négocié — variable selon contrat
Billet	Individuel	Individuel ou collectif	COLLECTIF obligatoire
Inscription DREAL	Non obligatoire	Non obligatoire	OBLIGATOIRE
Conditions conducteur	Pas de carte pro T3P	Pas de carte pro T3P	Permis D + FIMO voyageurs OU capacité transport léger

Exemples TAD à LYON — commandés par la Métropole de Lyon (donneur d'ordre = la collectivité, pas l'usager)

- 🚌 Navette TAD Bourg-en-Bresse ↔ villages du Ain (Keolis)
- 🚐 Transport à la demande nocturne Optibus (périphérie Lyon)
- 🩺 Navette médicale sur résa pour zones rurales (SYTRAL)
- 🚌 Réseau TAD Libellule — Ain Dombes Saône (résa 48h avant)
- 🏫 Navette scolaire TAD Villages de l'Ain sur réservation

Exemples Occasionnels à LYON (donneur d'ordre = école, asso, entreprise — groupe déjà formé)

- 🏫 Car pour sortie scolaire : l'école commande = donneur d'ordre
- 🏕️ Car colonie de vacances : l'asso = donneur d'ordre
- 🎵 Car pour concert à Fourvière : l'agence = donneur d'ordre
- 🏢 Navette séminaire entreprise : l'entreprise = donneur d'ordre
- 🚌 Circuit touristique Lyon Presqu'île : agence tour = donneur d'ordre

3. La loi LOTI — Définition du T3P

Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 — Le cadre légal fondateur

La loi LOTI et la prestation T3P

Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 — DREAL / DRIEAT

La loi LOTI est le texte fondateur de toute la réglementation du transport de personnes en France. C'est elle qui définit précisément ce qu'est le transport public particulier de personnes (T3P) et qui peut l'exercer.

LOI LOTI — Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982

- Loi d'orientation des transports intérieurs — organise l'ensemble du transport de marchandises et de voyageurs en France.
- La DREAL ou la DRIEAT (Île-de-France) délivre les autorisations de transport.
- Elle distingue : transport public collectif, transport public particulier (T3P), et transport privé.

DÉFINITION OFFICIELLE :

"Les prestations de transports publics particuliers de personnes sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent NI des transports publics collectifs NI du transport privé routier de personnes. Elles sont exécutées à titre ONÉREUX par les taxis, les VTC et les véhicules motorisés à deux ou trois roues."

À titre ONÉREUX

Le service est payant. Sans rémunération = covoiturage ou transport privé.

NI collectif NI privé

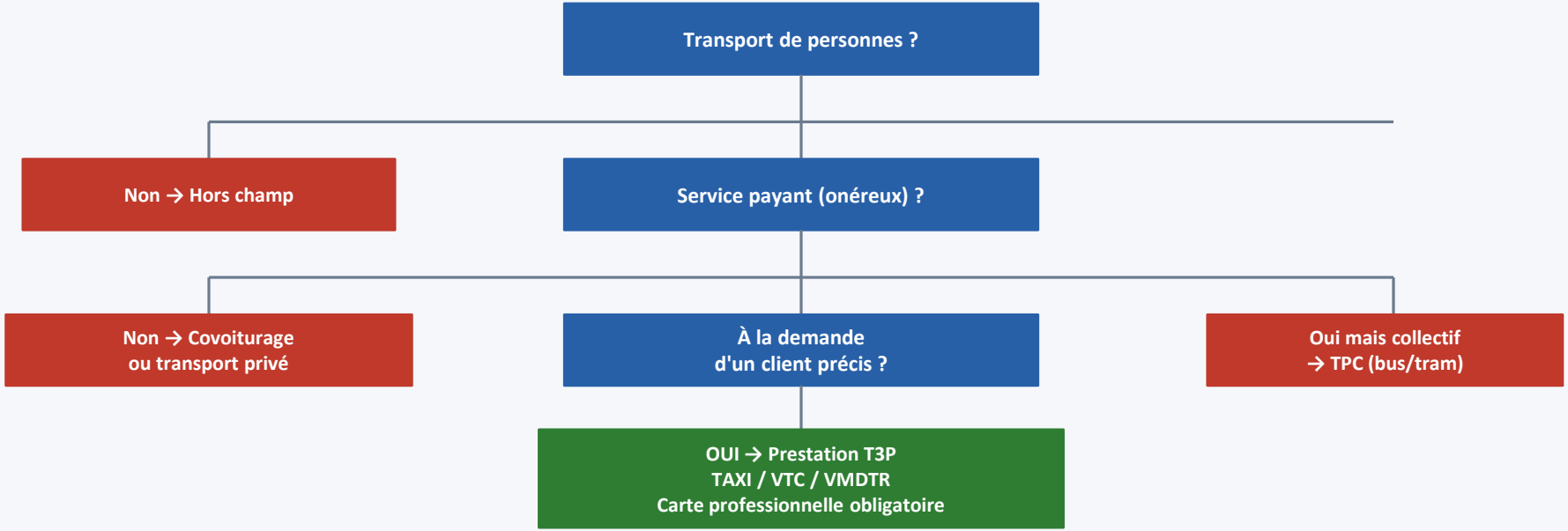
Pas un bus/tram (collectif) ni une navette interne (privé).

Taxi, VTC ou VMDTR

Seules ces 3 professions sont légalement habilitées.

La prestation T3P — Schéma de positionnement

Schéma — Comment identifier une prestation T3P parmi toutes les formes de transport ?



✓ La prestation T3P = Transport de personnes + payant + à la demande d'un client précis + exercé par Taxi, VTC ou VMDTR avec carte professionnelle.

4. Non-inscription aux examens T3P

Les 3 situations qui empêchent de s'inscrire à l'examen

Conditions de non-inscription aux examens T3P

3 situations bloquantes — Art. R3120-1 Code des transports

Avant de postuler à l'examen T3P, il faut vérifier que l'on ne se trouve pas dans l'une des 3 situations suivantes. Ces cas d'exclusion visent à protéger la sécurité des passagers et l'intégrité de la profession.

CAS 1 — RETRAIT DÉFINITIF DE CARTE

10 ANS

Ne pas avoir fait l'objet, dans les 10 ans qui précèdent la demande, d'un RETRAIT DÉFINITIF de la carte professionnelle T3P.

En cas de violation grave de la réglementation, le préfet peut prononcer un retrait définitif. Ce conducteur ne peut plus s'inscrire pendant 10 ans pour protéger le public.

CAS 2 — FRAUDE À L'EXAMEN

5 ANS

Ne pas avoir fait l'objet, dans les 5 ans qui précèdent la demande, d'une EXCLUSION POUR FRAUDE lors d'une session d'examen T3P.

La fraude inclut : utilisation d'antisèche, aide extérieure non autorisée, usurpation d'identité lors d'une épreuve.

CAS 3 — PERMIS PROBATOIRE

Accès impossible

Ne pas être en période probatoire de permis de conduire.

Minimum requis : 2 ans de permis en conduite accompagnée (AAC) ou 3 ans en conduite normale. Un conducteur trop jeune n'a pas l'expérience suffisante pour transporter des passagers en sécurité.

Non-inscription aux examens — Schéma récapitulatif

Schéma — Comment vérifier son éligibilité à l'inscription à l'examen T3P :

10 ANS
Délai retrait définitif carte

5 ANS
Délai exclusion pour fraude

3 ans
Permis normal (hors probatoire)

2 ans
Permis AAC (hors probatoire)

Vérification d'éligibilité :

Retrait définitif dans les 10 ans ?	Fraude à l'examen dans les 5 ans ?	Permis en période probatoire ?	AUCUN des 3 cas ?
→ EXCLU 10 ans	→ EXCLU 5 ans	→ EXCLU jusqu'à fin probatoire	→ INSCRIPTION AUTORISÉE

⚠ Mémo examen : Retrait carte → 10 ans | Fraude → 5 ans | Permis probatoire → inscription impossible. Ces 3 cas doivent être sus par cœur.

5. Réglementation des Taxis

Statuts, tarifs, maraude, véhicule, sanctions

Réglementation des Taxis — Cadre légal et statuts

Code des transports + textes préfectoraux + arrêté métropolitain

Le taxi est la profession T3P la plus ancienne et la plus réglementée. Il se distingue du VTC notamment par son droit de maraude et par des tarifs strictement encadrés par arrêté préfectoral.

CADRE RÉGLEMENTAIRE TAXI

- Textes : Code des transports + textes préfectoraux + arrêté métropolitain.
- Autorité compétente : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
- Licence ADS obligatoire (délivrée par le Préfet). Sans ADS : DÉLIT — 1 an + 15 000 €.

CONDITIONS D'ACCÈS TAXI

- Carte professionnelle (examen T3P réussi — tronc commun VTC).
- Certificat médical en cours de validité.
- PSC1 (Premiers Secours) — OBLIGATOIRE pour taxi uniquement.
- Casier judiciaire Bulletin n°2 vierge. Permis B hors probatoire.

Les 4 statuts d'exercice possibles pour un taxi :

ARTISAN

Il dispose de sa propre licence (ADS). Il est propriétaire de son droit d'exercer.

SALARIÉ

Titulaire de la carte pro mais travaille pour un employeur qui possède l'ADS.

LOCATAIRE-GÉRANT

Loue la licence (ADS) ET le véhicule à un titulaire contre paiement d'un loyer.

ACTIONNAIRE

Achète des parts d'une société de taxi (ex : Taxi Radio) qui détient les licences.

Les 4 statuts du Taxi — Schéma comparatif

Schéma — Qui possède quoi selon le statut du conducteur taxi :

ARTISAN	SALARIÉ	LOCATAIRE-GÉRANT	ACTIONNAIRE
Propre ADS ✓ Propre véhicule ✓ Propre client ✓	ADS de l'employeur Véhicule fourni Salaire mensuel	Loue l'ADS Loue le véhicule Garde les recettes	Parts dans société ADS collective Partage des bénéfices
Indépendant total	Lien de subordination	Contrat de louage	Ex : Taxi Radio

Le calcul du tarif taxi :

Prise en charge	+ Km parcourus	+ Suppléments	= TARIF FINAL

Suppléments autorisés : 5e passager — 4e bagage — équipements spéciaux — animaux — nuit / dimanche / fériés. Tarifs fixés par ARRÊTÉ PRÉFECTORAL — pas libres.

La maraude — Définition légale et règles

Droit exclusif du taxi — 3 formes définies par le Code des transports

La maraude est l'un des droits les plus importants du taxi et l'une des distinctions fondamentales avec le VTC. Elle désigne le fait de rechercher des clients sur la voie publique sans réservation préalable. Ce droit est exclusivement réservé aux taxis.

LES 3 FORMES DE MARAUDE (définies par le Code des transports)

- 1. Le fait de PRENDRE EN CHARGE un client sur la voie publique SANS réservation préalable.
- 2. Le fait d'ÊTRE EN QUÊTE DE CLIENTÈLE sur la voie publique (circuler lentement en cherchant des passagers).
- 3. Le fait de dépasser 1 HEURE d'attente pour récupérer un client dans une gare ou un aéroport par rapport à l'horaire prévu.

TAXI — Maraude AUTORISÉE ✓

- Autorisée UNIQUEMENT dans la zone de rattachement du taxi.
- HORS de la zone : réservation préalable obligatoire (comme un VTC).
- Peut stationner aux emplacements TAXI (tête de station).

VTC / VMDTR — Maraude INTERDITE ✕

- Jamais de prise en charge sans réservation préalable enregistrée.
- Interdit de stationner aux emplacements taxis.
- Sanction : DÉLIT — 1 an de prison + 15 000 € d'amende.
- Même règle pour le VMDTR : réservation toujours obligatoire.

⚠ Maraude VTC = DÉLIT : 1 an d'emprisonnement + 15 000 € d'amende. La simple présence visible sur la voie publique en attente de clients sans réservation peut être qualifiée de maraude.

La maraude et les conditions du véhicule taxi — Schémas

Schéma — Taxi vs VTC : qui peut faire quoi sur la voie publique ?

🚕 TAXI	🚗 VTC
✓ **Maraude dans la zone de rattachement**	✗ Maraude INTERDITE partout
✓ **Stationnement emplacements TAXI**	✗ Emplacements taxi INTERDITS
✓ **Lumignon vert = disponible**	✗ Pas de signalétique de disponibilité
✓ **Prise en charge immédiate dans la rue**	✗ Jamais de prise en charge sans réservation
✗ Hors zone → réservation obligatoire	✓ **Réservation → prise en charge autorisée**

Conditions du véhicule taxi (exemple Lyon — à vérifier selon votre département) :

< 10 ans	Min 3 pass.	Couleur	Signalétique	Taximètre
Âge max du véhicule (varie selon commune)	Capacité d'accueil confortable + bagages	Blanche, grise ou noire (Lyon)	Dispositif lumineux TAXI + commune	Homologué Carnet métrologique

6. Réglementation des VTC

Voiture de Transport avec Chauffeur — Réservation toujours obligatoire

Réglementation des VTC — Cadre légal, statut et tarifs

Code des transports — Registre National VTC — DRIEAT

Le VTC se distingue fondamentalement du taxi par deux règles absolues : la réservation préalable est toujours obligatoire et les tarifs sont librement fixés à l'avance. Il peut exercer sur toute la France sans restriction géographique.

CADRE RÉGLEMENTAIRE VTC

- Texte : Code des transports.
- Inscription obligatoire au REGISTRE NATIONAL des VTC (DRIEAT). Vignette VTC sur le véhicule.
- Exercer sans inscription au registre : DÉLIT — 1 an + 15 000 €.
- Peut exercer sur TOUTE LA FRANCE — aucune restriction géographique.

STATUT ET TARIFS VTC

- Statut : SALARIÉ (Uber, Bolt…) OU INDÉPENDANT (micro-entrepreneur).
- Tarif : FORFAIT LIBRE fixé à l'avance. Prix communiqué AVANT le départ.
- Pas de taximètre mais un système de calcul du prix est requis.
- RC Circulation (titre onéreux) + RC Professionnelle obligatoires.

⚠ LA RÈGLE D'OR DU VTC : Réservation PRÉALABLE OBLIGATOIRE — toujours. Jamais de prise en charge dans la rue. Maraude = DÉLIT : 1 an + 15 000 €.

CONDITIONS D'ACCÈS VTC

- Carte professionnelle T3P (examen réussi — tronc commun avec taxi). Aucune équivalence par expérience.
- Certificat médical valide. Casier judiciaire B2 vierge. Permis B hors période probatoire.
- PSC1 NON obligatoire pour les VTC. Inscription individuelle au Registre national des VTC.

Conditions du véhicule VTC — Les 5 critères obligatoires

Art. R3122-1 Code des transports — Sauf hybrides, électriques et véhicules de collection

Le véhicule VTC doit répondre à des critères précis fixés par le Code des transports. Ces critères visent à garantir un niveau de confort et de sécurité élevé pour les passagers. Ils diffèrent des critères applicables aux taxis.

PLACES

4 à 9 places chauffeur compris

Un VTC ne peut pas avoir plus de 8 passagers.

ÂGE

Moins de 7 ans

Sauf hybrides, électriques ou véhicules de collection.

PORTES

Minimum 4 portes

Véhicule 2 portes ou 3 portes non accepté.

DIMENSIONS

4,50 m × 1,70 m

Dimensions minimales hors tout requises.

PUISSANCE

Minimum 84 kW

Environ 114 chevaux. Garantit confort de motorisation.

✓ Formation continue identique au taxi : 14 heures tous les 5 ans. PSC1 non obligatoire pour les VTC (contrairement aux taxis).

Conditions véhicule VTC — Schéma visuel + comparatif Taxi/VTC

Schéma — Les 5 critères du véhicule VTC en un coup d'œil :

4 à 9 places
(chauffeur compris)

Min 4 portes

VTC

VÉHICULE

< 7 ans
(hors hybrides)

4,50 m × 1,70 m
84 kW min

Tableau comparatif — Taxi vs VTC :

Critère	TAXI	VTC
Maraude	✓ Zone de rattachement	✗ Interdite
Tarif	Réglementé (préfectoral)	Libre (fixé avant course)
Signalétique	Lumineux TAXI + commune	Vignette VTC
Âge véhicule	< 10 ans (variable)	< 7 ans (sauf exceptions)
PSC1	✓ Obligatoire	Facultatif
Zone d'exercice	Zone de rattachement	Toute la France

6b. Réglementation des VMDTR

Véhicules Motorisés à Deux ou Trois Roues — Moto-taxi

Réglementation des VMDTR — Cadre légal, statut et tarifs

Véhicules Motorisés à Deux ou Trois Roues — Code des transports

Le VMDTR (Véhicule Motorisé à Deux ou Trois Roues) est la troisième profession T3P. Comme le VTC, la réservation préalable est TOUJOURS obligatoire. Il ne peut transporter qu'un seul passager à la fois. Exercé principalement sous forme de « moto-taxi ».

CADRE RÉGLEMENTAIRE VMDTR

- Texte de référence : Code des transports.
- Autorité compétente : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
- Pas d'inscription à un registre national (contrairement au VTC).
- Carte professionnelle VMDTR obligatoire — délivrée par la préfecture.
- Réservation PRÉALABLE obligatoire — maraude INTERDITE.

STATUT ET TARIFS VMDTR

- Statut : SALARIÉ ou TRAVAILLEUR INDÉPENDANT.
- Tarif : forfait libre OU tarif horokilométrique — fixé à l'avance.
- Prix communiqué AVANT le départ.
- Pas de taximètre — système de calcul de prix requis.
- RC Circulation (titre onéreux) + RC Professionnelle obligatoires.
- 1 passager maximum à bord.

⚠ RÈGLE D'OR DU VMDTR : Réservation PRÉALABLE OBLIGATOIRE — 1 passager max — Maraude = DÉLIT : 1 an + 15 000 €

SANCTIONS SPÉCIFIQUES VMDTR

3ème classe	Exercice avec moto non-conforme (< 40 kW ou > 5 ans)	**Amende jusqu'à 450 €**
Délit	Prise en charge sans réservation préalable	**1 an de prison + 15 000 €**
Délit	Exercice sans carte professionnelle VMDTR valide	**Classe 5 + jusqu'à 1 500 €**

Conditions d'accès à la profession VMDTR

Permis, carte professionnelle, visite médicale, casier judiciaire

CONDITIONS D'ACCÈS À LA CARTE PROFESSIONNELLE VMDTR

🏍 PERMIS DE CONDUIRE CATÉGORIE A

Permis de conduire de catégorie A depuis AU MOINS 3 ANS.

Le permis doit être hors période probatoire.
Permis A1 ou A2 insuffisant — seul le permis A (sans restriction) est accepté.
Si permis obtenu en conduite accompagnée : délai réduit possible.

💡 *Attention : contrairement au VTC/Taxi (permis B), le VMDTR exige le permis A moto — 3 ans minimum*

📋 CARTE PROFESSIONNELLE VMDTR

Réussir l'examen T3P (tronc commun) OU justifier d'une expérience professionnelle dans le transport de personnes d'au moins 12 mois au cours des 10 années précédant la demande.

La carte est délivrée par la préfecture dans un délai maximum de 3 mois.

💡 *Carte apposée sur le véhicule — photographie visible de l'extérieur obligatoire*

🩺 VISITE MÉDICALE

Visite médicale obligatoire auprès d'un médecin agréé par la préfecture.

Fréquence identique aux autres T3P :
- 20 à 60 ans : tous les 5 ans
- 60 à 76 ans : tous les 2 ans
- 76 ans et + : tous les ans

💡 *Sans attestation médicale valide → Classe 4 d'amende et impossibilité de travailler*

📄 CASIER JUDICIAIRE B2 VIERGE

Le bulletin n°2 du casier judiciaire ne doit pas mentionner certaines condamnations incompatibles avec l'exercice du T3P (voir fiche spécifique mentions B2).

Casier vérifié à chaque renouvellement de la carte professionnelle.

💡 *Condamnations définitives uniquement (après délai de 10 jours)*

Conditions du véhicule VMDTR

Critères obligatoires — Moteur, âge, équipements

LE VÉHICULE MOTORISÉ À DEUX OU TROIS ROUES — Critères réglementaires

ÂGE MAXIMUM

< 5 ANS

Le véhicule VMDTR doit avoir moins de 5 ans au moment de l'utilisation professionnelle. (Contrairement au VTC : < 7 ans, Taxi : < 10 ans)

PUISSANCE NETTE MOTEUR

≥ 40 kW

Le moteur doit avoir une puissance nette supérieure ou égale à 40 kW. Un moteur insuffisant = infraction de 3ème classe.

PASSAGER MAXIMUM

1

Le VMDTR ne peut transporter qu'un seul passager à la fois — en plus du conducteur. Pas de copassager supplémentaire.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

EPI

Casque homologué obligatoire pour le conducteur ET le passager. Veste, gants, pantalons de protection recommandés/obligatoires selon réglementation.

Documents de contrôle VMDTR et comparatif des 3 professions

Ce que doit présenter un conducteur VMDTR lors d'un contrôle

🛵 DOCUMENTS VMDTR EN CAS DE CONTRÔLE

- ▶ Permis de conduire catégorie A
- ▶ Carte professionnelle VMDTR
- ▶ Attestation d'assurance RC Circulation (titre onéreux)
- ▶ Attestation RC Professionnelle (exploitation)
- ▶ Billet individuel (trace de la réservation préalable)
- ▶ Carte grise du véhicule
- ▶ Attestation d'entretien du véhicule
- ▶ Attestation médicale valide

TABLEAU COMPARATIF — 3 PROFESSIONS T3P

Critère	🚕 TAXI	🚗 VTC	🛵 VMDTR
Permis requis	Permis B	Permis B	Permis A (3 ans)
Maraude	✓ Zone seule	✗ Interdite	✗ Interdite
Passagers max	4 à 7	4 à 8	1 seul
Âge véhicule	< 10 ans	< 7 ans	< 5 ans
Puissance	Variable	Min 84 kW	Min 40 kW
PSC1	✓ Obligatoire	✗ Facultatif	✗ Facultatif
Taximètre	✓ Obligatoire	✗ Non	✗ Non
Registre DRIEAT	✗ Non	✓ Obligatoire	✗ Non
ADS	✓ Obligatoire	✗ Non	✗ Non
Formation 14h/5 ans	✓	✓	✓

7. Les organismes autour du T3P et centres de formation

Préfecture, DRIEAT, CMA, Ministère — Centres agréés — Fin Partie 1

Les organismes gravitant autour du T3P

Organismes administratifs, consulaires, représentatifs et de contrôle

Le secteur T3P est encadré par plusieurs institutions complémentaires. À l'examen, il faut savoir quel organisme est responsable de quelle mission.

PRÉFECTURE / PRÉFET

- Enregistrement des documents administratifs carte Taxi/VTC/VMDTR
- Application et contrôle des lois concernant les activités T3P
- Délivre et retire les cartes professionnelles T3P
- Délivre les autorisations de stationnement (ADS) pour les taxis

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

- Prépare et suit la politique de l'État à l'égard des taxis et des VTC
- Répertorie la réglementation liée aux professions T3P
- Inscription au registre des VTC
- Demande de vignette VTC

DRIEAT (île-de-France) / DREAL (autres régions)

- Enregistrement des entreprises de transport public (personnes et marchandises)
- Délivrance des licences de transport de personnes et de marchandises
- Contrôle l'application de la réglementation

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (CMA)

- Centre d'examens TAXI / VTC / VMDTR
- Stage de préparation à l'installation pour la création d'une entreprise
- Défenseur des intérêts généraux de l'artisanat et des chefs d'entreprise
- Gère l'organisation et la formation de l'apprentissage

LES CENTRES DE FORMATION

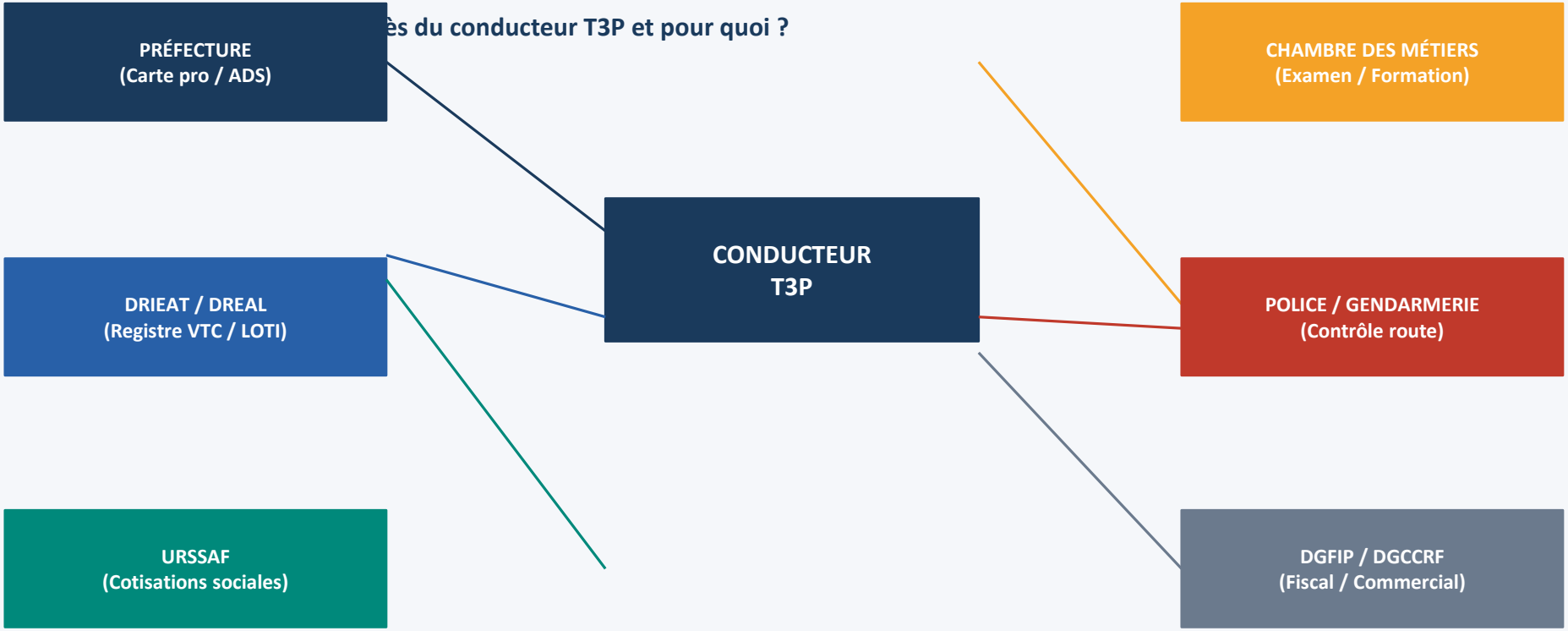
- Dispensent les cours pour la préparation à l'examen de chauffeur TAXI, VTC et VMDTR
- Agréés par la préfecture pour une durée de 5 ans renouvelable
- Proposent les formations continues obligatoires pour les chauffeurs TAXI, VTC et VMDTR

LA COMMISSION DISCIPLINAIRE

- Peut comprendre jusqu'à 3 sections spécialisées : Taxis / VTC / VMDTR
- Composée à parts égales des membres du collège de l'État et du collège des professionnels
- L'inculpé peut venir avec une personne de son choix

Les organismes autour du T3P — Schéma de l'écosystème

ès du conducteur T3P et pour quoi ?



Synthèse — Les organismes gravitant autour du T3P (p.113)

LES PRÉFECTURES

- Enregistrement des documents administratifs carte Taxi/VTC/VMDTR
- Application et contrôle des lois concernant les taxis et les VTC

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

- Prépare et suit la politique de l'État à l'égard des taxis et des VTC
- Inscription au registre des VTC — Demande de vignette VTC
- Répertorie la réglementation liée aux professions T3P

DRIEAT (Île-de-France) / DREAL (autres régions)

- Enregistrement des entreprises de transport public (personnes et marchandises)
- Délivrance des licences de transport de personnes et de marchandises
- Contrôle l'application de la réglementation

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT

- Centre d'examens TAXI/VTC/VMDTR
- Stage de préparation à l'installation pour la création d'une entreprise
- Défenseur des intérêts généraux de l'artisanat et des chefs d'entreprise
- Gère l'organisation et la formation de l'apprentissage — Tient le répertoire des métiers

LES CENTRES DE FORMATION

- Dispensent les cours pour la préparation à l'examen TAXI, VTC et VMDTR
- Agréés par la préfecture pour une durée de 5 ans renouvelable
- Proposent les formations continues obligatoires pour les chauffeurs T3P

8. Les assurances obligatoires

RC Circulation + RC Professionnelle — Loi Badinter — FGAO

Les 2 assurances obligatoires pour tout conducteur T3P

RC de circulation + RC professionnelle — Toutes deux obligatoires et cumulatives

Tout conducteur T3P doit impérativement souscrire DEUX contrats d'assurance distincts. Ces deux assurances couvrent des risques différents et sont complémentaires. Oublier de déclarer l'usage professionnel peut entraîner un refus total d'indemnisation.

1. RC CIRCULATION (à titre onéreux)

- Couvre les dommages CORPORELS, MATÉRIELS et IMMATÉRIELS causés à un client ou à un tiers AVEC L'IMPLICATION DU VÉHICULE.
- Exemple : accident lors d'une course qui blesse le passager ou un autre usager de la route — le véhicule est impliqué.
- OBLIGATION : déclarer l'usage professionnel à l'assureur. Sans déclaration = fausse déclaration → risque de refus d'indemnisation total.
- Défaut d'assurance : DÉLIT — jusqu'à 3 750 € d'amende.

2. RC PROFESSIONNELLE (d'exploitation)

- Couvre les dommages CORPORELS, MATÉRIELS et IMMATÉRIELS causés à un client ou à un tiers EN DEHORS DE TOUTE IMPLICATION DU VÉHICULE.
- Exemple : un client glisse en montant dans le véhicule. Ou ses bagages sont endommagés lors du chargement. Le véhicule n'est pas impliqué dans un accident.
- Les 3 éléments de la responsabilité civile : FAUTE + DOMMAGE + LIEN DE CAUSALITÉ.
- Sans ces 3 éléments simultanément, la responsabilité ne peut pas être engagée.

LOI BADINTER (5 juillet 1985) — Protection des victimes + FGAO

- La loi Badinter garantit l'indemnisation de TOUTES les victimes sous 3 conditions : accident de circulation + véhicule terrestre à moteur impliqué + implication du véhicule.
- FGAO (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires) : indemnise les victimes quand le responsable n'est PAS ASSURÉ ou n'est PAS IDENTIFIÉ (délit de fuite). Le conducteur non assuré reste personnellement redevable de la totalité des sommes versées.

Les assurances — Schéma : qui couvre quoi ?

Schéma — RC Circulation vs RC Professionnelle : les deux situations couvertes :

RC CIRCULATION

VÉHICULE IMPLIQUÉ dans l'accident

Exemples :
- Accident avec un autre véhicule pendant une course
- Choc avec un piéton lors du trajet
- Collision dans un parking
- Tout dommage où le véhicule est impliqué

Obligation : déclarer l'usage professionnel à l'assureur sinon refus d'indemnisation

RC PROFESSIONNELLE

VÉHICULE NON IMPLIQUÉ pas d'accident de circulation

Exemples :
- Client glisse en montant dans le véhicule
- Bagages endommagés lors du chargement
- Chute d'un passager à l'arrêt complet
- Mauvaise information causant un préjudice

3 conditions : Faute + Dommage + Lien de causalité DIRECT

⚠ Les 2 assurances sont CUMULATIVES et obligatoires. Ni l'une ni l'autre ne peut remplacer l'autre. Sanction : jusqu'à 3 750 € d'amende.

9. Formation continue et visite médicale

Obligations périodiques pour maintenir la carte professionnelle

Formation continue et visite médicale obligatoires

Conditions de maintien de la carte professionnelle T3P

Obtenir la carte professionnelle n'est qu'une première étape. Pour la conserver, deux obligations périodiques doivent être respectées : la formation continue et la visite médicale. Elles s'appliquent aux Taxis, VTC et VMDTR.

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE — 14 heures tous les 5 ANS — Taxi, VTC et VMDTR

CONTENU DE LA FORMATION

- Mise à jour réglementaire (nouvelles lois, arrêtés).
- Révision de la sécurité routière spécifique T3P.
- Amélioration relation client — gestion situations difficiles.
- Depuis 2024 : prévention des discriminations et des VSS.
- Centre de formation AGRÉÉ par le Préfet (pour 5 ans).

CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT

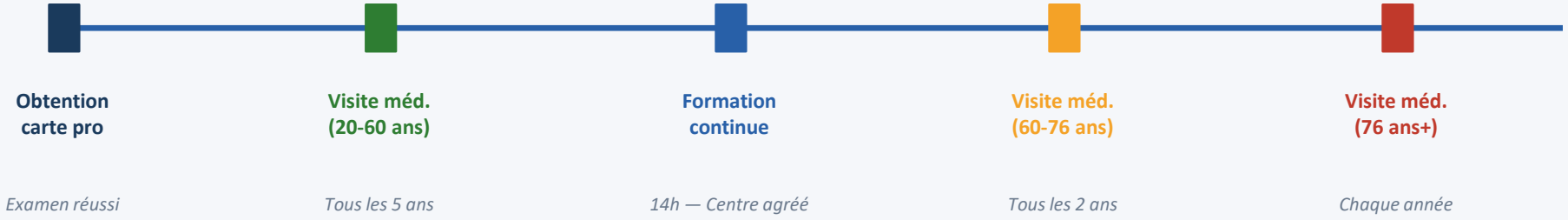
- La carte professionnelle NE PEUT PAS être renouvelée sans justificatif de formation.
- Exercer avec carte périmée = exercice illégal = DÉLIT.
- La formation peut être fractionnée sur les 5 ans.
- CPF mobilisable pour financer la formation continue.

Visite médicale obligatoire — Fréquence selon l'âge du conducteur :

20 → 60 ans	60 → 76 ans	76 ans et plus
Tous les 5 ANS	Tous les 2 ANS	Chaque ANNÉE

Formation et visite médicale — Schéma chronologique

Schéma — Cycle de maintien de la carte professionnelle T3P dans le temps :



Chiffres à retenir absolument :

14h	5 ans	2 ans	1 an	3 mois
Formation tous les 5 ans	*Visite méd. (20-60 ans)*	*Visite méd. (60-76 ans)*	*Visite méd. (76 ans+)*	*Délai délivrance carte pro*

✓ Formation continue (14h/5ans) + Visite médicale : deux conditions cumulatives pour renouveler la carte professionnelle T3P.

FICHE DE RÉVISION — Les chiffres et délais essentiels à retenir

14h	Formation continue / 5 ans
5 ans	Visite méd. 20-60 ans
2 ans	Visite méd. 60-76 ans
1 an	Visite méd. 76 ans+
10 ans	Non-inscription retrait carte
5 ans	Non-inscription fraude examen
3 mois	Délai délivrance carte pro
15 000 €	Amende exercice illégal T3P
1 an	Prison exercice illégal T3P

3 750 €	Amende défaut assurance
50	Membres Comité national T3P
5 ans	Mandat Comité national
3 ans	Mandat commission locale
1 fois/an	Réunion commission locale
100 000	Hab. — seuil services occas.
10 places	Mini véhicule services occas.
12/20	Note min. épreuve pratique
6/20	Note éliminatoire théorique

Synthèse Partie 1 — Révision pages 107 à 112

Définition T3P · Non-inscription · Assurances · Maraude · Carte pro · Permis

Définition du T3P et cas de non-inscription à l'examen

Livre pages 107-108-109

DÉFINITION DES PRESTATIONS T3P (Code des transports)

Les prestations de transports publics particuliers sont des prestations de transport public routier de personnes qui NE relèvent NI des transports publics collectifs NI du transport privé routier de personnes.
Elles sont exécutées, à titre onéreux, par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

LES 3 CAS DE NON-INSCRIPTION À UN EXAMEN T3P

1er CAS — Retrait définitif de carte

Il a fait l'objet, dans les DIX ANS qui précèdent sa demande, d'un retrait DÉFINITIF de sa carte professionnelle.
(Suite à une violation de la réglementation T3P par le conducteur)

2ème CAS — Fraude à un examen

Il a fait l'objet, dans les CINQ ANS qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions T3P.

3ème CAS — Permis probatoire

Le délai probatoire applicable à son permis n'est pas expiré.
2 ans minimum en conduite accompagnée ou 3 ans en conduite normale.

ℹ ATTENTION : une condamnation DÉFINITIVE n'est pas une condamnation temporaire. Le délai de recours est en général de 10 jours après le prononcé du jugement.

Assurances, visite médicale, formation continue et maraude

Livre pages 108-109-110

LES 2 ASSURANCES OBLIGATOIRES T3P

RC CIRCULATION

Dommages corporels, matériels ou immatériels causés à un client ou un tiers AVEC implication du véhicule.
Ex : accident avec un automobiliste.

RC PROFESSIONNELLE D'EXPLOITATION

Dommages corporels, matériels ou immatériels causés à un client ou un tiers EN DEHORS de toute implication du véhicule.
Ex : détérioration des bagages.

LA MARAUDE — TABLEAU DES RÈGLES

Profession	Prise en charge voie publique
🚕 TAXI	Oui — uniquement dans la zone de rattachement
🚙 VTC	Non — réservation préalable obligatoire
🛵 VMDTR	Non — réservation préalable obligatoire

VISITE MÉDICALE OBLIGATOIRE

20 à 60 ans	Tous les 5 ans
60 à 76 ans	Tous les 2 ans (lendemain date anniversaire des 60 ans)
À partir de 76 ans	Chaque année (lendemain date anniversaire)

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE

TAXI / VTC / VMDTR : Tous les 5 ans — 14 heures — auprès d'un centre de formation agréé par le préfet.

SOURCES DE LA RÉGLEMENTATION — Les 3 professions s'appuient sur : Code des transports | Textes préfectoraux (Taxi) | EPCI/Métropole (Taxi)

Documents de contrôle et délivrance de la carte professionnelle

Livre pages 110-111

📋 DOCUMENTS VÉHICULE

- Carte grise
- Contrôle technique ou attestation d'entretien
- Attestation d'assurance à titre onéreux
- Permis A ou B

💼 DOCUMENTS PROFESSION

- Carte professionnelle T3P
- Attestation médicale ou visite médicale
- Billet individuel ou collectif ou carnet de bord (sauf taxi)
- Licence (ADS ou inscription au registre)
- Pour salariés : contrat de travail + DPAE
- Carnet de notes concernant les tarifs
- Carnet métrologique taximètre (taxi)
- Attestation de formation continue

LA CARTE PROFESSIONNELLE — CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Permis hors période probatoire

Titulaire d'un permis B (taxi/VTC) ou A 3 ans (VMDTR), hors période probatoire.

Aptitude professionnelle

Examen réussi OU expérience pro de 12 mois minimum dans les 10 ans précédant la demande.

Honorabilité professionnelle

Casier judiciaire B2 vierge des mentions incompatibles avec l'exercice du T3P.

Perte des 6 points du permis et casier judiciaire B2

Livre pages 111-112

LA PERTE DE 6 POINTS SUR LE PERMIS DE CONDUIRE

LES CONTRAVENTIONS — 6 pts retirés

- ▶ Alcool 0,25 à 0,4 mg/litre d'air expiré (0,5 à 0,8 g/l de sang)
- ▶ Excès de vitesse > 50 km/h (radar auto ou mobile)
- ▶ Utilisation d'un détecteur de radar ou avertisseur antiradars

LES DÉLITS — 6 pts retirés

- ▶ Alcool ≥ 0,40 mg/litre d'air expiré (≥ 0,8 g/l de sang)
- ▶ Conduite en état d'ivresse manifeste
- ▶ Conduite après consommation de stupéfiants
- ▶ Refus de se soumettre aux tests (alcool ou stupéfiants)
- ▶ Homicide ou blessures involontaires (incapacité de travail)
- ▶ Délit de fuite
- ▶ Refus d'obtempérer ou de s'immobiliser
- ▶ Gêne ou entrave à la circulation
- ▶ Usage volontaire de fausses plaques d'immatriculation
- ▶ Conduite malgré retrait/suspension/annulation de permis

MENTIONS DU B2 INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DU T3P — 3 CONDAMNATIONS DÉFINITIVES

Délit permis (retrait 6 pts)

Condamnation définitive pour un délit du Code de la route donnant lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis.

Peine criminelle ou correctionnelle ≥ 6 mois

Vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte à l'intégrité, agression sexuelle, trafic d'armes, extorsion, stupéfiants.

Conduite sans permis / malgré annulation

Conduite sans permis, malgré l'annulation, l'interdiction d'obtenir le permis, ou refus de restitution après invalidation.